

1504204-89.2019.8.26.0408

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Raquel Grellet Pereira

Comarca: Ourinhos

Foro: Foro de Ourinhos

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/05/2022

... de insuficiência de provas do tráfico a justificar um decreto condenatório.
É o relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

Trata-se de caso de desclassificação da conduta prevista no artigo 33, caput, para a conduta prevista no artigo 28, ambos da Lei n.º 11.343/06.

Interrogado em juízo, o réu negou a prática do tráfico. Afirmou que é usuário de drogas e disse que no dia dos fatos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ourinhos

Foro de Ourinhos

1ª Vara Criminal

Rua dos Expedicionários nº 1895, Ourinhos-SP - cep 19902-610

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1504204-89.2019.8.26.0408 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1504204-89.2019.8.26.0408

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

CF, CF, BO, CF, BO - 2292749/2019 - DEL.SEC.OURINHOS PLANTÃO, 7856456 -

DEL.SEC.OURINHOS PLANTÃO, 2378/19/505 - DEL.SEC.OURINHOS PLANTÃO, 2292749 - DISE-

DEL.SEC.OURINHOS, 2378/19/505 - DISE- DEL.SEC.OURINHOS

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

HECTOR CACHIONE BELINASI

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Raquel Grellet Pereira Bernardi

Vistos.

HECTOR CACHIONE BELINASI, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006.

Consta da denúncia que, no dia 07 de outubro de 2019, às 18h00, na Rua Cambará, n.º 820, Vila São José, nesta cidade e Comarca de Ourinhos, o réu trazia consigo e transportava, para fins de tráfico, cinco invólucros plásticos - com massa de 15,11 gramas - de cocaína, substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. O réu foi notificado (certidão de fl. 83) e a defensora apresentou defesa preliminar (fls. 108/109).

A decisão de fl. 110 recebeu a denúncia, no dia 28 de maio de 2020.

O réu foi regularmente citado.

Durante a instrução, o réu foi interrogado e foram ouvidas três testemunhas comuns. Em debates, o representante do Ministério Público requereu a procedência da ação penal, com a condenação do réu nos termos da imputação contida na denúncia. A

defesa requereu a absolvição do réu, sob o fundamento de insuficiência de provas do tráfico a justificar um decreto condenatório.

É o relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

Trata-se de caso de desclassificação da conduta prevista no artigo 33, caput, para a conduta prevista no artigo 28, ambos da Lei n.º 11.343/06.

Interrogado em juízo, o réu negou a prática do tráfico. Afirmou que é usuário de drogas e disse que no dia dos fatos havia brigado com a sua esposa e havia comprado aproximadamente 20 gramas de cocaína para o seu consumo. Narrou que saiu de casa para usar a droga e encontrou Jeferson, com o qual costumava usá-la. Afirmou que o convidou para usar a cocaína e que foram abordados assim que chegaram à frente da oficina dele.

Os policiais militares Onivaldo Garcia Taioqui e Murilo Colombo Nantes afirmaram que havia diversas denúncias de tráfico contra o réu, razão pela qual estavam monitorando o caminho que ele fazia entre a casa e o trabalho. Disseram que no dia dos fatos avistaram o réu em seu Fiesta na Avenida Carmelino Caló, fazendo contato com outra pessoa em um Peugeot. Narraram que os dois seguiram um atrás do outro e estacionaram na frente de uma oficina. Afirmaram que os dois foram abordados e que com o réu foram localizados R\$875,00 em notas diversas e no seu veículo foram localizadas cinco porções de cocaína e um celular, e com Jeferson foram localizados R\$190,00 em dinheiro e um celular. Disseram que ambos afirmaram que estavam indo à oficina para usar cocaína. Narraram que o réu afirmou que era usuário e não traficante e que poderia mostrar o seu celular para comprovar que não havia mensagens relacionadas ao tráfico, mas que, enquanto fazia o movimento de entrega do aparelho, resetou-o, o que impediu a visualização de seu conteúdo. Afirmaram que, inquirido sobre por que havia feito aquilo, o réu respondeu que havia sido sem querer. Disseram que a companheira do réu se apresentou no local dos fatos e perguntaram a ela se poderiam ir à casa do casal, ao que ela respondeu que sim e o réu demonstrou bastante nervosismo e disse a ela que era melhor ela não concordar. Narraram que a companheira do réu afirmou que não havia nenhum problema na ida dos policiais militares à residência, o que lhes deu a impressão de que ela havia dispensado o que havia de ilícito na casa, e que a partir de então o réu também ficou muito mais calmo. Afirmaram que na casa do casal nada de ilícito foi localizado, apenas muitos plásticos comumente utilizados para a embalagem de substâncias entorpecentes em um lixo na lavanderia. Disseram que, após os fatos, foram procurados por algumas pessoas que haviam denunciado o réu anteriormente, que lhes contaram que os plásticos que haviam localizado estavam realmente embalando drogas e que a companheira do réu as havia dispensado no vaso sanitário após saber que o réu estava sendo abordado na via pública e antes de se apresentar no local da abordagem.

Em que pesem as judiciosas alegações ministeriais, Jeferson afirmou que ia usar cocaína com o réu, tendo negado a compra, o que impede o reconhecimento do tráfico quanto às cinco porções de cocaína localizadas no seu veículo.

Ainda, as pessoas referidas pelos policiais militares a respeito da existência de substâncias entorpecentes na casa do casal não foram identificadas e tampouco consta como teriam conhecimento do fato de a companheira do réu tê-las dispensado no vaso sanitário antes de se dirigir à via pública, onde o réu estava sendo abordado.

Assim é que, embora seja possível e até bastante provável que os 15,11 gramas de cocaína se destinassem ao tráfico, os elementos de prova dos autos, especialmente as declarações de Jeferson, não permitem afirmá-lo de forma estreme de dúvidas, o que impede a condenação do réu.

Ante o exposto, DESCLASSIFICO a conduta do réu HECTOR CACHIONE BELINASI do crime previsto no artigo 33, caput, para o crime previsto no artigo 28, ambos da Lei n.º 11.343/06, pelo qual lhe aplico a pena de ADVERTÊNCIA.

Quanto ao celular e ao valor em dinheiro apreendidos nos autos, considerando a desclassificação da conduta do réu, poderão lhe ser restituídos, mediante o seu comparecimento em cartório, após o trânsito em julgado.

Também após o trânsito em julgado, tornem os autos conclusos para a designação de audiência de advertência.

P.I.C.

Ourinhos, 23 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA